

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                              |                    |         |
|------------------------------|--------------------|---------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 725/2536 | นางหนูพร้อม อาจหาญ | โจทก์   |
|                              | นางสงบ อาจหาญ      | ผู้ร้อง |
|                              | นายสติตย์ อาจหาญ   | จำเลย   |

ป.พ.พ. มาตรา 5

ป.วิ.พ. มาตรา 13, มาตรา 176, มาตรา 27, มาตรา 2

แม้ในชั้นร้องขอชดเชยผู้ร้องจะตกลงกับโจทก์ว่า ผู้ร้องจะชำระหนี้แทนจำเลย ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้โจทก์ถอนการยึดทรัพย์ที่ร้องขอชดเชยและในที่สุดผู้ร้อง ก็ผิดนัดไม่นำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวก็หาเป็นสัญญา ประนีประนอมยอมความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 13 ไม่ เพราะการตกลงหรือ ประนีประนอมยอมความกันตามกฎหมายดังกล่าวต้องเป็นการตกลงหรือ ประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนคำฟ้อง เมื่อผู้ร้อง ขอชดเชยได้ถอนคำร้องขอชดเชยเสียแล้ว จึงไม่มีคำฟ้องที่จะทำการตกลงหรือ ประนีประนอมยอมความอีกต่อไป ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่เป็นการประนีประนอมยอม ความ แต่เป็นเพียงข้อแถลงของกลุ่มความประกอบคำร้องขอชดเชยเพื่อให้ศาลพิจารณา สั่งคำร้องดังกล่าวเท่านั้น ทั้งศาลชั้นต้นสั่งเพียงว่า อนุญาตให้ถอนคำร้องขอชดเชยได้ และจำหน่ายคดีจากสารบบความ มิได้สั่งหรือพิพากษาตามที่ผู้ร้องตกลงกับโจทก์แต่ อย่างใด ตามคำร้องขอถอนคำร้องขอชดเชย ผู้ร้องยังสงวนสิทธิที่ผู้ร้องมีเหนือ ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึด และตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นระบุ ว่า"...วันนี้ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอชดเชยและแถลงว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์ที่ยึดอีกต่อไป ไม่ร้องขอชดเชยอีก..." และศาลได้ชี้ชัดมาคำว่า "ไม่ขอชดเชยกัน

ส่วนด้วย"ออก แสดงว่าผู้ร้องจะไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินเฉพาะการร้องขอตทรัพย์เท่านั้น แต่ยังตั้งใจที่จะขอกันส่วนอยู่ ดังนั้น สิทธิของผู้ร้องในการขอกันส่วนจึงยังมีอยู่ และการใช้สิทธิของผู้ร้องหาเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ไม่เพราะผู้ร้องได้แสดงเจตนา สงวนสิทธิไว้แล้ว

---

แม้ในชั้นร้องขอตทรัพย์ผู้ร้องจะตกลงกับโจทก์ว่า ผู้ร้องจะชำระหนี้แทนจำเลย ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้โจทก์ถอนการยึดทรัพย์ที่ร้องขอตทรัพย์และในที่สุดผู้ร้องก็ผิดนัดไม่นำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวก็หาเป็นสัญญา ประนีประนอมยอมความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 13 ไม่ เพราะการตกลงหรือ ประนีประนอมยอมความกันตามบทกฎหมายดังกล่าวต้องเป็นการตกลงหรือ ประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนคำฟ้อง เมื่อผู้ร้อง ขอตทรัพย์ได้ถอนคำร้องขอตทรัพย์เสียแล้ว จึงไม่มีคำฟ้องที่จะทำการตกลงหรือ ประนีประนอมยอมความอีกต่อไป ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่เป็นการประนีประนอมยอม ความ แต่เป็นเพียงข้อแถลงของกลุ่มความประกอบคำร้องขอตทรัพย์เพื่อให้ศาลพิจารณา สั่งคำร้องดังกล่าวเท่านั้น ทั้งศาลชั้นต้นสั่งเพียงว่า อนุญาตให้ถอนคำร้องขอตทรัพย์ได้ และจำหน่ายคดีจากสารบบความ มิได้สั่งหรือพิพากษาตาม que ผู้ร้องตกลงกับโจทก์แต่ อย่างไรก็ดี ตามคำร้องขอถอนคำร้องขอตทรัพย์ ผู้ร้องยังสงวนสิทธิที่ผู้ร้องมีเหนือ ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึด และตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นระบุ ว่า"...วันนี้ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอตทรัพย์และแถลงว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์ที่ยึดอีกต่อไป ไม่ร้องขอตทรัพย์อีก..." และศาลได้ชี้แจงคำพิพากษาว่า "ไม่ขอร่วมกัน ส่วนด้วย"ออก แสดงว่าผู้ร้องจะไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินเฉพาะการร้องขอตทรัพย์เท่านั้น แต่ยังตั้งใจที่จะขอกันส่วนอยู่ ดังนั้น สิทธิของผู้ร้องในการขอกันส่วนจึงยังมีอยู่ และ

การใช้สิทธิของผู้ร้องหาเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ไม่เพราะผู้ร้องได้แสดงเจตนา  
สงวนสิทธิไว้แล้ว

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์  
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายวินัย วิมลเศรษฐ

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |